

Sachverhalt und offene Punkte

Punkt 1

Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 2

Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 3

Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 4

Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 5

Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 6

Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Objektliste Seriennummern und Standorte

Objekt	Seriennummer	Standort	Nutzer	Zustand laut Leasingnehmer	Streitpunkt
CNC-Fräse RX-900	RX900-23-1188	Werk 1 Halle B	Linie Kurbelgehäuse	Spindel vibriert, Software stoppt	Mangel oder Bedienfehler
Laserzelle LX-44	LX44-24-0091	Werk 2	Prototypenbau	Schutzglas gerissen	Versicherungsfall oder Verschleiß
Messarm Q-Scan	QS-118-2024	Qualitätssicherung	drei Nutzer	Kalibrierung abgelaufen	Wartungspflicht unklar
Stapler E-Drive 3t	ED3-2025-77	Außenlager	Logistik	Akku unter 60 Prozent	normaler Kapazitätsverlust?

Die Liste ist nicht vollständig. Zwei mobile Geräte wurden laut Vorarbeiter auf eine Baustelle nach Tschechien verbracht; die Leasinggeberin bestreitet eine Zustimmung zum Auslandseinsatz.

Rückgabeprotokoll Entwurf Minderwert

Prüfpunkte

- Sichtprüfung mit Fotos aus vier Richtungen je Objekt.
- Seriennummer und Zubehör abgleichen.
- Betriebsstunden auslesen und Screenshot sichern.
- Wartungsheft, Softwarestand, Kalibrierzertifikat und Sicherheitsprüfung erfassen.
- Normale Gebrauchsspur von ersatzfähigem Minderwert trennen.

Streitige Positionen

1. Lackschäden an Laserzelle: Leasinggeberin setzt 8.400 EUR an; Leasingnehmer sagt Transportkratzer bei Anlieferung.
2. CNC-Spindel: Gutachter will Austausch für 31.000 EUR; Lieferant spricht von Firmwareproblem.
3. Messarm: fehlender Koffer und zwei Adapter; unklar, ob Zubehör im ursprünglichen Lieferumfang war.
4. Staplerakku: Restkapazität 58 Prozent; Vertrag schweigt zur Mindestkapazität bei Rückgabe.

Beweisnotiz

Vor Rückgabe keine Sammelpauschale akzeptieren. Jede Minderwertposition braucht Objekt, Foto, Vertragsbezug, Ursache, Reparaturweg und Marktwertauswirkung.

Software-Lock und Datenlöschung

Die Maschinensteuerung läuft über ein Lizenzkonto des Lieferanten. Seit Zahlungsverzug erscheint beim Start ein Hinweis: "Remote service status restricted". Die Produktion stoppt nicht vollständig, aber Diagnosefunktionen sind blockiert.

Rechtsfragen

- Ist der Software-Lock Teil des Leasingobjekts oder eigenständiger Lizenzvertrag?
- Darf der Lieferant Funktionen sperren, wenn Leasingraten gegenüber dem Leasinggeber offen sind?
- Wer muss vor Rückgabe Produktionsdaten, personenbezogene Bedienerprofile und Rezepturdaten löschen?
- Muss ein Löschzertifikat erstellt werden, obwohl die Maschine weiterhin beweissicher untersucht werden soll?

Praktische Gefahr

Eine vorschnelle Datenlöschung kann Beweise zerstören. Eine unterlassene Löschung kann Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten und Kundendaten offenlegen.

Datei: 03-email-auftakt.eml

Von	projekt@beispielkanzlei.local
An	team@mandat.local
Datum	Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Auftakt Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Leasingakte mit Dreiecksverhältnis, Mangel, Restwert, Refinanzierung und Insolvenzrisiko.

Viele Grüße

Projektteam

Datei: 05-dashboard.csv

bereich	frage	status	owner
leasingrecht-praxis	Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.	offen	Sachbearbeitung
leasingrecht-praxis	Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.	offen	Sachbearbeitung

Tabellenblatt: Risiko Fristen

Nr	Thema	Risiko	Frist	Naechster Schritt	Beleg
1	Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwar	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
2	Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nach	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
3	Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
4	Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
5	Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
6	Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail

Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht

Leasingakte mit Dreiecksverhältnis, Mangel, Restwert, Refinanzierung und Insolvenzrisiko.

Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wege

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwo

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebroch

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgesch

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten ver

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausg

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg